

음주운전, 성범죄 징계 기준

○ 음주운전 징계기준

유형	구체적 사안		조치기준	비 고
음주 운전	○ 음주운전 1회	혈중알코올농도 0.08% 미만	감봉-정직	1. “음주운전”이란 ‘도로교통법’ 제44조 제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다. 2. “음주측정불응”이란 도로교통법 제44조 제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다. 3. “운전업무 관련 근로자”란 운전을 주요 업무로 하는 근로자를 말한다. 다만, 운전업무 관련 근로자가 음주운전을 하였더라도 운전면허 취소나 정지처분을 받지 않은 경우에는 혈중알코올농도에 따른 징계 처리기준을 적용한다. 4. 음주운전 횟수를 산정할 때에는 행정안전부령 제253호 공무원징계령 시행규칙 일부개정령의 시행일인 2011년 12월 1일 이후 행한 음주운전부터 산정한다.
		혈중알코올농도 0.08% 이상 또는 음주측정불응의 경우	정직이상	
	○ 음주운전 2회		정직이상	
	○ 음주운전 3회 이상		해고	
	○ 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우		정직이상	
	○ 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우		정직이상	
	○ 음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우		정직-해고	
	○ 음주운전으로 사망사고를 일으킨 경우		해고	
	○ 음주운전으로	물적 피해 후	정직-해고	

유형	구체적 사안		조치기준	비 고
	인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 후 「도로교통법」 제54조 제항에 따른 조치를 하지 않은 경우	도주한 경우		
		인적 피해 후 도주한 경우	해고	
	○ 운전업무 관련 공무원이 음주 운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우	해고	
		면허정지 처분을 받은 경우	정직-해고	

○ 성범죄 징계기준

유형	구체적 사안	조치기준	비 고
성폭속 관련	○ 불기소 · 사건관계인, 미성년자 또는 장애인 대상 및 직위이용의 경우 · 기타	정직 이상 견책 이상	
	○ 구약식 · 사건관계인, 미성년자 또는 장애인 대상 및 직위이용의 경우 · 기타	해고 정직 이상	
	○ 구공판 · 사건관계인, 미성년자 또는 장애인 대상 및 직위이용의 경우 · 기타	해고 해고	
성희롱	○ 사안경미 ○ 사안중대 ○ 반복·의도적인 중한 성희롱	견책-감봉 정직 이상 해고	다수 피해자의 경우 가중
성비위 은폐 및 미조치	○ 사안 경미	견책-감봉	사안 중대 여부는 비위사실 지득경위, 은폐의 방법 및 경위, 직무수행의 위법성 정도, 은폐된 비위의 경중, 기타 사정 등을 종합하여 판단
	○ 사안 중대 또는 반복된 경우	정직 이상	

※ 위에서 열거한 징계기준 외의 사항은 검찰공무원의 범죄 및 비위 처리지침(대검찰청 예규)을 따른다.